

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 28/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Nuevas instalaciones para industria de elaboración de platos cocinados, (expediente S4782026GU00082), situado en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), cuya promotora es Comidas Populares Paco, SL. [2026/7064]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley, así como en los anexos del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, Grupo 2, apartado b) instalaciones industriales para la transformación, envasado o enlatado de productos animales y vegetales, a partir de los siguientes umbrales:

- Cuando utilice materia prima animal (que no sea leche), una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día (valor medio trimestral).

Primero. Descripción del proyecto de acuerdo con la documentación aportada por el promotor.

El promotor del proyecto es Comidas Populares Paco, S.L., actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Según el documento ambiental, de mayo de 2026, el objeto del proyecto es la mejora y ampliación de las instalaciones actualmente disponibles por Comidas Populares Paco, S.L., mediante la construcción de una nueva nave en una parcela próxima a las instalaciones existentes, con una ocupación en planta de 7.404,92 m². La referencia catastral de la parcela objeto de proyecto es la 2567002VK8926N0001BF, con una superficie de 12.273 m².

Segundo. Tramitación y consultas.

El 16 de junio de 2026, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

También se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias.

Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Medio Natural. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Industria y Energía de Guadalajara.

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Residuos
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Unidad de Agentes medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad. (*)
- Delegación Provincial de Fomento. Servicio de Urbanismo.
- Delegación Provincial de Fomento. Servicio de Carreteras. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.
- Diputación Provincial de Guadalajara.
- Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Guadalajara.
- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
- Confederación hidrográfica del Tajo.
- Asociación Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Asociación Dalma.
- Asociación Micorriza.
- Asociación WWF/Adena Guadalajara.
- Fundación Global Nature.
- Sociedad Española de Ornitología.

Los aspectos más relevantes de los informes recibidos como respuesta a las consultas son los siguientes:

- El Servicio de Carreteras, que, en informe de fecha 7 de septiembre de 2026, concluye que no se produce ningún tipo de afección a carreteras autonómicas.
- Por parte del Servicio de Medio Natural, se determina que al ser una instalación ubicada en suelo urbano industrial (sector SI-20), no tiene la consideración de medio natural. Tampoco se aprecian afecciones a los recursos naturales, siempre que se adopten las medidas preventivas y correctoras habituales en este tipo de instalaciones. La nave cuenta con una instalación propia de depuración de aguas, antes de verter a la red pública, contando el municipio de Cabanillas con EDAR.
- El informe de Sanidad determina que se debe cumplir con el Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro en las partes que pudieran ser afectadas por los mismos.
- Con fecha 21 de septiembre de 2021 se recibe informe de los agentes medioambientales indicando que no se han realizado las obras de ejecución del proyecto ni se prevén afecciones a la vegetación, fauna o residuos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La actividad que se pretende realizar en la nave proyectada será la misma que Comidas Populares Paco, S.L. realiza en sus actuales instalaciones de Calle Francisco Medina y Mendoza Parcela 18 Naves 3-4, 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara): la elaboración de platos preparados y salsas para la distribución a pequeñas y grandes empresas de alimentación.

El proceso productivo que se lleva a cabo puede dividirse en dos grandes bloques. Por un lado, la elaboración de platos preparados, como paellas, y diferentes tipos de salsas. y, por otro, la elaboración de preparados de carne, como costillas adobadas y pollo empanado.

Las materias primas mayoritariamente utilizadas en el normal ejercicio de la industria, serán aproximadamente 850 toneladas de en 15 meses. La capacidad productiva se estima en el proyecto en unas 572,8 toneladas de productos finales (platos cocinados) cada 15 meses, lo que supone unas 457,4 toneladas al año.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se pretende llevar a cabo en la parcela IG1-02 de la Avenida Veguilla del Polígono Industrial de Cabanillas (Sector Industrial 20 - SI20), en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

La referencia catastral de la parcela objeto de este proyecto es 2567002VK8926N0001BF, siendo, según catastro, la superficie total de la misma de 12.273 m², como se ha comentado anteriormente. Los terrenos se encuentran a una altitud media de 640 msnm aproximadamente.

Todas las alineaciones y retranqueos se ajustan a la vigente Normativa propia del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y el proyecto de reparcelación de la parcela.

Los lindes de la parcela son los siguientes:

NW: Av. Veguilla.

SW: Calle de Francisco de Medina y Mendoza.

NE: zona ajardinada ZV-05.

SE: zona ajardinada ZV-05.

Todas las alineaciones y retranqueos se ajustan a la vigente Normativa propia urbanística del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, especialmente a la ordenanza nº 10 y el proyecto de reparcelación IG1-02.

Siendo la actividad que se pretende con el proyecto un uso permitido por el planeamiento.

3.3. Características del potencial impacto.

Durante la fase de construcción se producirá un impacto moderado: molestias a fauna por producción de ruidos y polvo, eliminación de vegetación natural, generación de residuos, contaminación atmosférica por partículas en suspensión y gases de combustión y peligro de vertidos.

Durante la fase de explotación: deterioro paisajístico, ocupación del suelo, aumento de la producción de residuos, aumento del consumo hídrico, aumento del volumen de agua objeto de saneamiento y depuración.

La afección sobre las diferentes variables del medio es a priori reducida. La capacidad de los terrenos se puede considerar como apta para acoger la actividad, al encontrarse en una zona fuertemente antropizada, sin recursos naturales destacables, ni figuras de protección recogidas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, que se vean amenazadas por el mismo.

Siempre y cuando se respeten las recomendaciones referidas en esta Resolución, no se producirán afecciones importantes sobre el entorno, por lo tanto, el potencial impacto que se producirá con la ejecución del proyecto no es significativo y la actividad se considera compatible con la conservación de los recursos naturales.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.

4.1. Protección de la vegetación y de la fauna silvestre.

Durante la fase de obras se limitarán las ocupaciones temporales a la parcela del proyecto y a los accesos existentes, evitando la alteración de taludes, zonas ajardinadas del polígono o espacios libres colindantes. Los cerramientos se ejecutarán sin elementos cortantes o alambres de espinos, siguiendo las recomendaciones habituales para evitar atrapamientos de fauna terrestre.

4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Deberán tomarse precauciones para evitar un vertido accidental y de producirse retirarlo inmediata del suelo afectado para su entrega a gestor autorizado.

Se reducirá al mínimo imprescindible el movimiento de tierras y la extensión de zonas de acopio, delimitando claramente las superficies de ocupación y evitando afecciones a terrenos ajenos al ámbito urbanizado del polígono industrial.

Los aceites, combustibles y otros productos químicos utilizados por la maquinaria de obra se almacenarán en zonas específicas con solera impermeable y cubrición, disponiendo de material absorbente para la recogida de posibles derrames y su gestión como residuo peligroso.

De producirse un derrame, se actuará conforme a un procedimiento de emergencia interno que contemple la contención inmediata del vertido, la retirada del material contaminado (suelos, absorbentes, lodos de limpieza) y su entrega a gestor autorizado, así como, en su caso, la comunicación al organismo de cuenca cuando exista riesgo para el dominio público hidráulico.

Durante la fase de explotación se realizarán inspecciones periódicas de la estanqueidad de las tuberías de la red separativa para evitar infiltraciones de aguas residuales al terreno.

Se supervisará el depósito de fangos generados en la estación depuradora propia de la industria (Edari, para asegurar su estanqueidad y evitar fugas).

Se vigilará el estado de conservación de la solera de hormigón en la zona de tránsito de camiones para asegurar su función como barrera impermeable.

Las zonas de proceso, cocinado, lavado de equipos, muelles de carga y áreas de almacenamiento de sustancias potencialmente contaminantes dispondrán de solera de hormigón impermeable con pendiente hacia la red de saneamiento, de forma que se eviten infiltraciones al suelo y se recoja de manera controlada cualquier derrame.

4.3. Gestión de residuos.

Los residuos generados durante la fase de construcción (tierras sobrantes limpias, residuos de construcción y demolición, envases, residuos peligrosos de obra) se gestionarán conforme al régimen específico de residuos de construcción y demolición, siendo entregados a gestores autorizados y quedando prohibido su vertido o depósito incontrolado en el entorno. Se procurará la reutilización in situ de la tierra vegetal y materiales aptos, siempre que sea compatible con el diseño del proyecto y la normativa aplicable, destinando el resto a valorización o eliminación autorizada.

En fase de explotación se clasificarán y almacenarán de forma segregada los residuos peligrosos (productos químicos, envases contaminados, aceites usados, lodos de depuración si son peligrosos) y no peligrosos (restos orgánicos, envases de cartón, plástico, madera, residuos asimilables a urbanos), utilizando contenedores adecuados, etiquetados y ubicados sobre solera impermeable bajo cubierta o en área protegida. Los residuos orgánicos y subproductos alimentarios no valorizables se gestionarán mediante gestor autorizado, mientras que el suero, aceites, salmueras u otras corrientes específicas que pudieran generarse en la fabricación de platos cocinados se tratarán conforme a la legislación de residuos y subproductos animales o se enviarán a valorización externa cuando proceda.

4.4. Protección del aire y contra el ruido.

En todo lo posible, se limitarán los trabajos más ruidosos al horario diurno laboral, evitando actividades en periodo nocturno, y se empleará maquinaria homologada conforme a la normativa de emisiones sonoras de maquinaria al aire libre. Se exigirá un mantenimiento adecuado de los equipos de obra, con especial atención a sistemas de escape, silenciadores y elementos móviles, para mantener el nivel de ruido dentro de los límites admisibles.

Los equipos potencialmente ruidosos se seleccionarán de modo que cumplan los objetivos de calidad acústica aplicables al entorno industrial y se instalarán sobre bancadas antivibratorias, separadores elásticos y elementos absorbentes que minimicen la transmisión de vibraciones al edificio. Las operaciones de carga y descarga se planificarán en horario diurno y se realizarán evitando golpes directos sobre pavimentos y carrocerías, aplicando las buenas prácticas habitualmente exigidas en instalaciones agroalimentarias y logísticas.

4.5. Seguridad.

Se seguirán las prescripciones que establezca tanto el titular del gasoducto como la Administración en cuanto al respeto de la zona de seguridad del gasoducto. Se evitará cualquier tipo de obra a una distancia inferior a la que establezca el titular del mismo. Si fuese preciso realizar obras a una distancia inferior, deberá realizarse previamente una solicitud expresa y se deberán cumplir las condiciones que, en su caso, fije el órgano competente de la Administración Pública.

4.6. Protección del suelo y prevención de suelos contaminados.

Durante la explotación, toda el área industrial permanecerá pavimentada, evitando la presencia de zonas desnudas de suelo en áreas de tráfico y operación, y se mantendrán condiciones adecuadas de estanqueidad en las redes

de saneamiento y en los elementos de proceso con riesgo de fugas. En caso de producirse una situación anómala o accidente que pueda originar contaminación del suelo, el titular activará de inmediato los procedimientos internos de emergencia ambiental, conteniendo el vertido, retirando los materiales afectados como residuo peligroso y comunicando el incidente a la administración competente cuando la normativa así lo exija.

4.7. Protección de la calidad del aire y control de olores.

Las emisiones de las calderas y equipos térmicos se ajustarán a los valores límites establecidos para instalaciones de combustión medianas y actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, aplicando las mejores técnicas disponibles en cuanto a quemadores de alto rendimiento, ajuste de exceso de aire y mantenimiento periódico.

Se valorará la integración de medidas de eficiencia energética y energías renovables (aprovechamiento de calor residual, iluminación LED, mejora de la fotovoltaica en cubierta) en línea con las exigencias recientes sobre reducción de emisiones y mejora del desempeño energético en la industria alimentaria.

Los focos potenciales de olor (zonas de cocinado, preparación de materias primas, cámaras y almacenes de subproductos y residuos) se diseñarán como recintos cerrados, con ventilación forzada y extracción a través de chimeneas reglamentarias dotadas, en su caso, de sistemas de filtración y retención de grasas u otros compuestos odoríferos.

Los residuos orgánicos y subproductos alimentarios se almacenarán en contenedores estancos, identificados y con cierre hermético, en espacios refrigerados o ventilados específicamente para minimizar la emisión de olores y se retirarán con una frecuencia suficiente mediante gestor autorizado.

4.8. Paisaje.

La integración paisajística se resolverá mediante el mantenimiento y, en su caso, mejora de la jardinería perimetral, utilizando especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico y evitando materiales exteriores que generen brillos o reflejos excesivos hacia el entorno.

La iluminación exterior minimizará la contaminación lumínica, empleando luminarias cerradas, orientadas preferentemente hacia el plano del suelo, con el nivel mínimo de intensidad compatible con la seguridad y la operatividad.

4.9. Prevención de riesgos, accidentes y situaciones de emergencia ambiental.

El diseño de la instalación tendrá en cuenta los riesgos asociados a incendios, fugas de productos químicos, fallos en los sistemas de frío industrial o en la depuración de aguas residuales, de acuerdo con la normativa de seguridad industrial y de protección civil aplicable. Se dispondrá de medios de protección contra incendios (detección, extinción, sectorización, hidrantes y señalización) dimensionados conforme al riesgo de la actividad, y se asegurará la formación del personal en procedimientos de emergencia y evacuación.

Se elaborará un plan interno de emergencia ambiental que detalle la respuesta ante derrames, escapes de productos peligrosos, fallos de los sistemas de tratamiento de aguas y emisiones anómalas a la atmósfera, incluyendo la identificación de responsables, recursos disponibles, medidas inmediatas de contención y protocolos de comunicación con las autoridades competentes. Este plan se coordinará con las obligaciones derivadas del informe de impacto ambiental y de las normas de autoprotección y prevención de riesgos laborales que resulten de aplicación a la industria de platos cocinados en el ámbito autonómico y municipal.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

Sexto. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible resuelve, que el proyecto “Nuevas instalaciones para industria de elaboración de platos cocinados”, (expediente S478/2026/GU/00082), no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a las prescripciones de este informe.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente a los actos futuros de autorizaciones de los proyectos, en su caso.

Por último, destacar que las especificaciones contenidas en el presente condicionado, no eximen de la obtención de las autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzgan derechos de propiedad o posibles afecciones a terceros.

Guadalajara, 28 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA